

Gesetz- und Verordnungsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 93	**Ausgegeben zu Dresden am** 13. November 2026

Inhaltsverzeichnis

13. November 2026	**Gesetz über die Einführung eines Staatsschutz-Kontrollgesetzes**	**Seite** 2

Gesetz

über die Einführung eines Staatsschutz-Kontrollgesetzes

vom 13. November 2026

Die Volkskammer hat am 13. November 2026 das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Einführung eines Staatsschutz-Kontrollgesetzes

Gesetz über die parlamentarische und unabhängige Kontrolle des Staatsschutzes (Staatsschutz-Kontrollgesetz – OstSKG)

Abschnitt 1
Parlamentarisches Kontrollgremium für den Staatsschutz

§ 1
Kontrollrahmen

Der Staatsrat unterliegt hinsichtlich der Tätigkeit des Staatsschutzes der Kontrolle durch das Parlamentarische Kontrollgremium für den Staatsschutz (Kontrollgremium).

Staatsschutz im Sinne dieses Gesetzes ist das Landesamt für Staatsschutz nach § 1 des Staatsschutzamt-Errichtungsgesetzes.

§ 2
Mitgliedschaft

(1) Die Volkskammer wählt zu Beginn jeder Wahlperiode die Mitglieder des Kontrollgremiums aus ihrer Mitte. Sie bestimmt die Zahl der Mitglieder; jede Fraktion ist mit mindestens einem Mitglied vertreten.

(2) Gewählt ist, wer die Stimmen der Mehrheit der Mitglieder der Volkskammer erhält.

(3) Scheidet ein Mitglied aus der Volkskammer oder seiner Fraktion aus, verliert es seine Mitgliedschaft im Kontrollgremium. Für ein ausgeschiedenes Mitglied ist unverzüglich ein neues Mitglied zu wählen.

(4) Das Kontrollgremium übt seine Tätigkeit über das Ende der Wahlperiode hinaus aus, bis die

nachfolgende Volkskammer ein neues Kontrollgremium gewählt hat.

§ 3
Zusammentritt, Vorsitz, Geheimhaltung

(1) Das Kontrollgremium tritt mindestens einmal im Vierteljahr zusammen. Jedes Mitglied kann die Einberufung verlangen.

(2) Das Kontrollgremium wählt eine:n Vorsitzende:n und gibt sich eine Geschäftsordnung.

(3) Die Beratungen sind geheim. Die Mitglieder sind zur Geheimhaltung der Angelegenheiten verpflichtet, die ihnen bei ihrer Tätigkeit bekannt geworden sind; dies gilt auch nach ihrem Ausscheiden.

§ 4
Unterrichtungspflicht

(1) Das zuständige Mitglied des Staatsrates unterrichtet das Kontrollgremium umfassend über die allgemeine Tätigkeit des Staatsschutzes und über Vorgänge von besonderer Bedeutung, insbesondere über

1. terroristische Gefährdungslagen und Anschläge,
2. Maßnahmen nach § 5 Absatz 3 und den §§ 6 bis 8 des Staatsschutz- und Nachrichtendienstgesetzes in zusammenfassender Form,
3. Durchsuchungen und Beschlagnahmen nach § 4 und Weisungen nach § 5 Absatz 2 und § 9 Absatz 3 des Staatsschutzamt-Errichtungsgesetzes,
4. Beobachtungen nach § 3 Absatz 3 des Staatsschutz- und Nachrichtendienstgesetzes.

(2) Auf Verlangen unterrichtet es über einzelne Vorgänge. Die Unterrichtung darf nur verweigert werden, soweit dies aus zwingenden Gründen des Nachrichtenzugangs oder aus Gründen des Schutzes von Persönlichkeitsrechten Dritter notwendig ist oder der Kernbereich exekutiver Eigenverantwortung betroffen ist. Die Verweigerung ist zu begründen.

§ 5
Befugnisse

(1) Das Kontrollgremium kann vom Staatsrat und vom Staatsschutz verlangen,

1. Einsicht in Akten und Dateien zu gewähren und diese herauszugeben,
2. Zutritt zu sämtlichen Dienststellen des Staatsschutzes zu gewähren und
3. Bedienstete zur Befragung zur Verfügung zu stellen.

(2) Es kann mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder eine:n Sachverständige:n mit Untersuchungen im Einzelfall beauftragen.

(3) § 4 Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 6
Ständige Unterstützung

(1) Zur Unterstützung des Kontrollgremiums wird bei der Volkskammer ein:e ständige:r Bevollmächtigte:r bestellt. Die:der ständige Bevollmächtigte:r muss die Befähigung zum Richteramt besitzen und wird vom Kontrollgremium mit der Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder vorgeschlagen und von der Präsident:in der Volkskammer bestellt.

(2) Die:der ständige Bevollmächtigte:r nimmt die Befugnisse nach § 5 Absatz 1 im Auftrag des Kontrollgremiums wahr und bereitet dessen Sitzungen vor.

§ 7
Eingaben von Bediensteten

Bedienstete des Staatsschutzes können sich in dienstlichen Angelegenheiten, insbesondere zu Missständen, ohne Einhaltung des Dienstweges an das Kontrollgremium wenden. Sie dürfen deswegen nicht benachteiligt werden. Die §§ 33 bis 37 des Hinweisgeberschutzgesetzes gelten entsprechend.

§ 8
Bericht

Das Kontrollgremium erstattet der Volkskammer jährlich einen öffentlichen Bericht über seine Kontrolltätigkeit. Die Grundsätze des § 3 Absatz 3 sind zu beachten.

Abschnitt 2
Staatsschutzkommission

§ 9
Bestellung und Zusammensetzung

(1) Die Staatsschutzkommission besteht aus einer:einem Vorsitzenden und vier weiteren Mitgliedern. Für jedes Mitglied wird ein:e Stellvertreter:in bestellt.

(2) Die:der Vorsitzende und mindestens zwei weitere Mitglieder müssen die Befähigung zum Richteramt besitzen und mindestens fünf Jahre als Richter:in tätig gewesen sein. Mitglieder der Volkskammer, des Staatsrates und Bedienstete von Sicherheitsbehörden dürfen der Kommission nicht angehören.

(3) Die Mitglieder werden nach Artikel 27 Absatz 2 der Staatsverfassung auf Vorschlag des Kontrollgremiums von der Volkskammer mit der Mehrheit ihrer Mitglieder für die Dauer von fünf Jahren

bestellt. Eine einmalige Wiederbestellung ist zulässig.

§ 10
Unabhängigkeit

Die Mitglieder der Staatsschutzkommission sind in ihrer Amtsführung unabhängig und Weisungen nicht unterworfen. Sie können nur aus den Gründen abberufen werden, die bei einer Richter:in auf Lebenszeit die Entlassung aus dem Dienst rechtfertigen.

§ 11
Aufgaben

(1) Die Staatsschutzkommission

1. ist Kommission im Sinne des § 16 des Artikel 10-Gesetzes und überprüft die von der zuständigen obersten Landesbehörde nach § 6 des Staatsschutz- und Nachrichtendienstgesetzes angeordneten Beschränkungsmaßnahmen auf ihre Zulässigkeit und Notwendigkeit,
2. ordnet Maßnahmen nach § 5 Absatz 3 und § 7 Absatz 1 Nummer 2 und 3 des Staatsschutz- und Nachrichtendienstgesetzes an,
3. entscheidet über die Verwertbarkeit von Erkenntnissen nach § 9 Absatz 1 und über die Zurückstellung von Benachrichtigungen nach § 11 Absatz 2 des Staatsschutz- und Nachrichtendienstgesetzes und
4. kontrolliert die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung im Zusammenhang mit diesen Maßnahmen.

(2) Die Staatsschutzkommission kann jederzeit die Beendigung einer Maßnahme anordnen. Ihre Entscheidungen sind für den Staatsschutz bindend.

§ 12
Verfahren

(1) Die Staatsschutzkommission entscheidet mit der Mehrheit ihrer Mitglieder. Eilentscheidungen kann die:der Vorsitzende allein treffen; sie sind in der nächsten Sitzung zu bestätigen.

(2) Ihr sind alle Unterlagen vorzulegen, die für die Entscheidung erforderlich sind. § 5 Absatz 1 gilt entsprechend.

(3) Die Staatsschutzkommission unterrichtet das Kontrollgremium mindestens halbjährlich über ihre Tätigkeit.

Abschnitt 3
Schlussbestimmungen

§ 13
Geschäftsstellen, Ausstattung

Kontrollgremium und Staatsschutzkommission werden durch

Geschäftsstellen bei der Volkskammer unterstützt. Die Personal- und Sachausstattung wird im Einzelplan der Volkskammer veranschlagt. Die Bediensteten werden einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen.

§ 14
Erstmalige Wahl und Bestellung

Die Volkskammer wählt das Kontrollgremium und bestellt die Staatsschutzkommission erstmals innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten dieses Gesetzes. Bis dahin nehmen die Mitglieder der nach bisherigem Recht gebildeten Parlamentarischen Kontrollkommission die Aufgaben des Kontrollgremiums und die Mitglieder der nach bisherigem Recht gebildeten G 10-Kommission die Aufgaben der Staatsschutzkommission wahr.

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2027 in Kraft.

Dresden, den 13. November 2026

Dr. Karl Honecker
Der STAATSPRÄSIDENT